

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/6263

הצעת חוק המינהל האזרחי (הכפפת קציני מטה למשרדי הממשלה), התשפ"ו–2025

- מטרת החוק
1. מטרתו של חוק זה לקבוע כי קציני המטה הפועלים במסגרת המינהל האזרחי ביהודה והשומרון יוכפפו מקצועית למשרדי הממשלה הרלוונטיים, וזאת כדי להבטיח ניהול אזרחי מקצועי ושקוף בתחומי החיים השונים.
- הגדרות
2. בחוק זה –
- "המינהל האזרחי" – כמשמעותו בצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה והשומרון) (מס' 947), התשמ"ב–1981¹;
- "משרד ממשלתי רלוונטי" – משרד ממשלה האמון על התחום שבו פועל קצין המטה;
- "השר הממונה" – כמשמעותו בסעיף 3(א).
- מינוי קציני מטה וכפיפות מקצועית
3. (א) במינהל האזרחי יהיו קציני מטה שיופקדו על הנושאים האזרחיים שבאחריות המינהל האזרחי; מינוי קצין מטה יהיה בהסכמת השר הממונה על התחום עליו מופקד קצין המטה (להלן – השר הממונה) ובהסכמת שר הביטחון או שר אחר שהממשלה מינתה לעניין זה.
- (ב) קציני המטה במינהל האזרחי יהיו כפופים לשר הממונה ויפעלו בהתאם למדיניותו ולמדיניות משרדו בתחומים המקצועיים עליהם הם מופקדים.
- ביצוע ותקנות
4. (א) שר הביטחון או שר אחר שהממשלה מינתה לעניין זה, ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
- (ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שר הממונה רשאי להתקין תקנות לשם ביצועו של חוק זה בתחום סמכותו.

¹ ק"מ התשמ"ב, עמ' 56.

דברי הסבר

מאז הקמת המינהל האזרחי ביהודה והשומרון בתחילת שנות השמונים, קציני המטה בתחומים האזרחיים – בריאות, חינוך, תחבורה, חקלאות, תכנון ובנייה, איכות הסביבה ועוד – פועלים במסגרת הכפופה למערכת הביטחון ולפיקוד הצבאי. מצב זה יצר לאורך השנים מציאות ייחודית שבה תחומים אזרחיים מובהקים מנוהלים הלכה למעשה על ידי קצינים צבאיים ולא על ידי גורמי המקצוע הממשלתיים הרלוונטיים. התוצאה היא פער מתמשך בין המדיניות הממשלתית הרשמית של מדינת ישראל בתחומי החיים השונים לבין אופן יישומה בפועל בשטח, פגיעה בשקיפות מול הכנסת והציבור, וריכוז סמכויות בלתי סביר בידי מערכת ביטחונית שתפקידה המרכזי הוא ביטחון ולא ניהול אזרחי.

הצעת החוק נועדה לתקן עיוות זה ולקבוע כי קציני המטה במינהל האזרחי יוכפפו מקצועית לשרי הממשלה הממונים על תחום עיסוקם. קצין בריאות יונחה על ידי משרד הבריאות, קצין חינוך על ידי משרד החינוך, קצין תחבורה על ידי משרד התחבורה וכן הלאה. בכך תושג אחידות במדיניות, רמה מקצועית גבוהה יותר, ותובטח בקרה אזרחית ישירה על הנעשה ביהודה והשומרון. לצד זאת, מערכת הביטחון תשמור על סמכויותיה בתחומי המשמעת, הביטחון והפיקוד, כך שנשמר האיזון בין צורכי הביטחון לבין הצורך בממשל אזרחי תקין.

הכפפה מקצועית למשרדי הממשלה תתרום לשקיפות וליעילות, תצמצם כפילויות וסתירות בין גופי המדינה ותבטיח שהמדיניות הלאומית תיושם בשטח באופן מלא ועקבי. מהלך זה הוא צעד חיוני לשיפור איכות החיים של האוכלוסיות המתגוררות באזור, לחיזוק שלטון החוק ולהבטחת ממשל אחראי ומקצועי בכל התחומים האזרחיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בחשוון התשפ"ו (10.11.2025)